

1500786-84.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131072/2021 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9, 17903817 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9, 84/21/593 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9, 2131072 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500786-84.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500786-84.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131072/2021 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9, 17903817 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9, 84/21/593 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9, 2131072 - 3ªHOMICIDIOS-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FELIX

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação penal onde o réu Mateus Felix foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, diária mínima, sem qualquer substituição da pena (fls. 152/177).

A sentença de primeiro grau foi confirmada pelo v. acórdão de fls. 249/255, com trânsito em julgado em 21/06/22 (fls. 335).

No entanto, sobreveio aos autos, decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos de Habeas Corpus nº 744419/SP, concedendo a ordem para desclassificar a conduta imputada ao réu para o delito descrito no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, determinando ao Juízo da execução penal competente promover a adequação na respectiva dosimetria.

Sem embargo da determinação do Superior Tribunal para que o Juízo da execução penal realize a readequação da pena, verifico a impossibilidade de cumprimento, haja vista o cancelamento da execução do réu em razão da operada desclassificação. Assim, considerando a desclassificação operada pelo Superior Tribunal, passo a adequar a pena:

"O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 37 Processo n. 0002782-53.2021.8.26.0451; Certidão de fls. 38 Processo n. 0008807-29.2014.8.26.0451 e Certidão de fls. 39 processo nº 1500676-22.2020.8.26.0599) bem como é reincidente (Certidão de fls. 37/38 Processo n. 0004092-12.2012.8.26.0451), de forma que lhe é cabível a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo que fixo em 08 meses.

Pena final: 08 meses de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas".

P.I.C.

Piracicaba, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA